

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2369/2532

อัยการ กรมอัยการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมแมนสซอพ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 95 (2)

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10, มาตรา 27, มาตรา 99, มาตรา 102

ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 99 เป็นเรื่องสำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จ แต่จำเลยนอกจากได้สำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จแล้วยังได้นำสินค้าที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อภาษีของ รัฐบาล ด้วย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว จำเลยขอทำความตกลงระงับคดีต่อกรมศุลกากรตามมาตรา 102, 102 ทวิอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติให้รับทำความตกลงระงับคดีโดยให้จำเลยชำระค่าซื้อของกลางคืนเป็น 3 งวด งวดละหนึ่งเดือน โดยมีธนาคารเป็นผู้ค้ำประกัน แต่จำเลยมิได้ดำเนินการตามข้อตกลงอธิบดีกรมศุลกากรจึงขอให้ดำเนินคดีแก่จำเลย เช่นนี้ คดียังไม่ระงับ อายุความตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 เป็นอายุความในทางแพ่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าภาษีอากร ไม่ใช่อายุความการฟ้องคดีอาญา จำเลยกระทำผิดฐานไม่สำแดงรายการให้ตรงตามความจริงเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อภาษีของ รัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2517 มีความผิดตามมาตรา 27 ซึ่งมีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินสิบปี มีอายุความ 15 ปี ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 95(2) โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2527 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันนำสินค้าซึ่งมีแหล่งกำเนิดและผลิตขึ้นในต่างประเทศ ยังมิได้เสียภาษีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยจำเลยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า สำแดงชนิดของสินค้า จำนวนและราคาเป็นเท็จ กับไม่สำแดงรายการสินค้าบางอย่างในใบขนสินค้าเป็นการแสดงรายการต่ำกว่าที่เป็นจริง โดยมีเจตนาร่วมกันหลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อภาษีของรัฐบาลขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ธิบของกลางและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงาน จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงินสี่เท่าของราคาสินค้าที่รวมค่าอากรแล้วเป็นเงิน 1,116,786.20 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กรณีกักขังแทนค่าปรับให้กักขังจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ให้จำเลยจ่ายเงินรางวัลร้อยละสิบของเงินที่ได้จากการขายของกลางหรือค่าปรับที่ชำระต่อศาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ ของกลางทั้งหมดให้ริบ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้นำสินค้าเข้มขัดหนัง กระดุมข้อมือทำด้วยโลหะ กำไลข้อมือทำด้วยโลหะ กระเป๋าสตางค์และน้ำหอมจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2517 จำเลยทั้งสอง

ได้ร่วมกันยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 117-0160 สำแดงชนิดของสินค้า จำนวนและราคาสินค้าเพียง 21,184.35 บาทและชำระค่าอากรขาเข้า 12,145.65 บาท ตามเอกสารหมาย จ.1 แต่สินค้าทั้งหมดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและประเมินราคาคิดเป็นเงิน 175,193.87 บาท ต้องชำระค่าอากรขาเข้า 104,002.68 บาทตามเอกสารหมาย จ.8 ราคาสินค้าขาออกไป 154,009.42 บาท ค่าอากรขาเข้าขาออกไป 91,857.03 บาท ต่อมาวันที่ 29 สิงหาคม 2520 จำเลยทั้งสองได้เข้ามาขอตัวต่อสู้อยู่คดี จำเลยทั้งสองขอทำความตกลงระงับคดีอธิบดีกรมศุลกากรกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้งสองซื้อสินค้าทั้งหมดคืนพร้อมด้วยชำระค่าอากรขาเข้าโดยให้ผ่อนชำระเป็น 3 งวด งวดละหนึ่งเดือน ตามเอกสารหมาย จ.21 จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามจึงได้ทำการสอบสวนดำเนินคดีที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 นั้นไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 2 ได้มอบให้ชิปปิงหรือพนักงานออกของเป็นผู้ยื่นแสดงรายการ ชิปปิงยื่นแบบแสดงรายการเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นเพียงความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 99 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 99 เป็นเรื่องสำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยทั้งสองได้สำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จแล้วยังได้นำสินค้าที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อภาษีของรัฐบาลด้วย การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองมาชอบแล้ว

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 103 การประเมินราคาของเพื่อกำหนดเบี้ยปรับ ราคาของให้ถือเอาตามราคาของชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีศุลกากร หรืออากรชั้นในครบถ้วนแล้วตามที่ซื้อขายในเวลาหรือใกล้เคียงเวลาที่กระทำผิดนั้น แต่ผู้กระทำผิดจะเลือกถือเอาตามราคาที่ยกขึ้นกำหนดให้ก็ได้

จำเลยทั้งสองได้ยื่นแสดงรายการตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 และเจ้าหน้าที่
ศุลกากรพอใจในราคาจึงต้องถือราคาตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ศาลคำนวณค่าปรับ
โดยถือเอาราคาของในท้องตลาดเป็นราคาที่แท้จริงไม่ถูกต้องนั้น ตามคำเบิกความ
ของร้อยตรีชุมพล พัคพันธ์เจ้าหน้าที่กองพิธีการว่าได้ทำการประเมินราคาสินค้าต่ำ
กว่าราคาป้ายแสดงราคาสินค้า โดยหักค่าใช้จ่ายให้ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์และ
จำเลยทั้งสองได้มาขอซื้อสินค้าคืนตามราคาประเมินรวมทั้งค่าอากรด้วย มิได้โต้แย้ง
การประเมินราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข 4 แต่ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับการผ่อน
ชำระเท่านั้น ราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข 8 ซึ่งถือเอาราคาของในท้องตลาดเป็น
ราคาที่แท้จริงและรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าปรับนั้นจึงถูก
ต้องแล้ว

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ศาลรับฟังใบประเมินราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข 8 ซึ่ง
มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ เป็นการรับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบนั้น ปัญหาว่าใบ
ประเมินราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 8 รับฟังได้หรือไม่เพียงใดเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยและที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ได้ตกลงผ่อนชำระค่าสินค้านำรวมค่า
อากรต่อกรมศุลกากรตามเอกสารหมายเลข 21 คดีย่อมระงับไป ตามมาตรา
102 มาตรา 102 ทวิ นั้น ตามเอกสารหมายเลข 21 อธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติให้รับ
ทำความตกลงระงับคดี โดยให้จำเลยทั้งสองชำระค่าซื้อของกลางคืนเป็น 3 งวด งวด
ละหนึ่งเดือน โดยมีธนาคารเป็นผู้ค้ำประกัน แต่จำเลยทั้งสองมิได้ดำเนินการตามข้อ
ตกลง อธิบดีกรมศุลกากรจึงขอให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองต่อไปตามเอกสารหมายเลข
22 คดีโจทก์ยังไม่ระงับ

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีขาดอายุความนั้น จำเลยทั้งสองได้นำสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและร่วมกันยื่นใบขนสินค้าขาเข้าแบบแสดงรายการการค้าเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2517 จำเลยไม่สำแดงรายการให้ตรงตามความจริงเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี

และข้อภาษีของรัฐบาลมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้วซึ่งมีโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือ จำคุกไม่เกินสิบปี ซึ่งมีอายุความ 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95(2) ส่วนพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10เป็นอายุความในทางแพ่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าภาษีอากร ไม่ใช่อายุความการฟ้องคดีอาญา โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2527คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>